

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
עאידה תומא סלימאן
יוסף עטאונה
עופר כסיף
איימן עודה
אחמד טיבי

פ/25/641

הצעת חוק זכויות התלמיד (תיקון – איסור התניית זכות הלימוד בתשלום), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 11 בחוק זכויות התלמיד, התשס"א–2000¹, בסעיף 11, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא :

"(ב) בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן (א), מוסד חינוך לא יתנה את לימודיו של תלמיד בכל תשלום שנדרש ממנו לפי דין ולא יעניש תלמיד בשל אי תשלום כאמור, לרבות באמצעים אלו :

- (1) עיכוב כניסת תלמיד למוסד החינוך ;
 - (2) הוצאת תלמיד מהכיתה או הרחקתו ממוסד החינוך ;
 - (3) מניעה מתלמיד לגשת לבחינות פנימיות במוסד החינוך או פגיעה בזכותו לפי סעיף 9 ;
 - (4) עיכוב מסירת תעודת שליש, סוף שנה, תעודת גמר או תעודת בגרות.
- (ג) מוסד חינוך רשאי להתנות השתתפות בפעילות או קבלת שירותים בתשלום אם מדובר בתשלומי רשות או ברכישת שירותים מרצון."

דבר ה ס ב ר

זכות הלימוד היא זכות בסיסית של כל ילד ואין להתנותה בתשלום כזה או אחר לבית הספר. השימוש בענישת התלמידים באמצעים שונים כדי ללחוץ על ההורים לשלם לבית הספר הוא דבר פסול וכן פוגע ומשפיל את התלמיד.

¹ ס"ח התשס"א, עמ' 42.

הצעת החוק נועדה למנוע אי-מתן זכות בסיסית זו על רקע אי-תשלום לבית הספר ולשמור על כבודם של התלמידים בפני שאר תלמידי הכיתה או בית הספר.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/1567).

הצעת החוק זהה לפ/24/1567 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)